

1523792-35.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 22ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... causa de aumento.

Nesse sentido: "(...) Roubo majorado - Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral - Ausência de exame pericial - Irrelevância Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
22ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523792-35.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1523792-35.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288737/2022 - 73º D.P. JACANA, 28198710 - 73º D.P. JACANA, 2288737 - 73º D.P. JACANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOISES PASSOS DA SILVA JUNIOR
Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Moisés Passos da Silva Junior foi denunciado na forma do artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, no dia 20 de outubro de 2022, por volta de 20h40, na Rua Penaforte, altura do numeral 397, Tremembé, nessa cidade e comarca, agindo em concurso de agentes com o adolescente Gustavo Alves Cesar, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Ecosport XLT 2.0 Flex, placas NMZ4287, pertencente à vítima Wilfredo Richard Alejo Ramos. Consta ainda que, na mesma data e local, Moisés Passos da Silva Júnior corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente acima mencionado, com ele praticando o delito descrito.

O réu foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 54/58).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 27 de outubro de 2022 (fls. 74/75).

O réu foi regularmente citado (fl. 110) e apresentou resposta à acusação (fl. 113).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, afastamento da causa prevista no § 2º-A inciso I do artigo 157 do Código Penal, aplicação do artigo 68, parágrafo único, Código Penal e a fixação de regime intermediário para inicial cumprimento de pena e direito de recorrer em liberdade (fls. 125/129).

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 18/19), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 20/22), reconhecimento pessoal em juízo (fl. 124) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Wilfredo Richard Alejo Ramos, relatou que, na data dos fatos, estacionou seu veículo e foi abordado pelo réu e outro indivíduo em uma motocicleta. Que o réu estava armado e usava capacete tipo aberto (viseira aberta) – permitindo ver sua face inteira, inclusive seu bigode – e o co-autor estava na garoupa sem capacete. Que o co-autor exigiu a entrega de dinheiro e celular, mas a vítima negou possuir. Em seguida, o co-autor mostrou uma pistola e revistou seus bolsos e encontrou moedas e a chave do carro. Ao ter suas chaves roubadas, o réu ameaçou a vítima mandando-o sentar e não se mexer. O réu, que estava na motocicleta, também estava armado. O co-autor embarcou no veículo da vítima e evadiu do local. O réu seguiu o co-autor na motocicleta. Não estava com celular na data, por isso não levaram celular nenhum, apenas as moedas e o veículo. Recuperou o veículo após 2 ou 3 horas. Que o réu vestia uma jaqueta vermelha e outra cor "algun listrado" que não se recorda e uma calça azul. Que no local dos fatos era um local bem iluminado, ao lado de um poste de luz. Que, na Delegacia, fez o reconhecimento dos dois autores. A testemunha Jefferson César Galdino relatou que é proprietário de um estabelecimento próximo ao local dos fatos. Que, na data dos fatos, estava sentado à mesa de seu estabelecimento observando a rua, já que tem ocorrido muitos incidentes parecidos na região. Que avistou os autores na motocicleta passando pela rua e manobrando para voltar na via e pararam ao lado da porta de seu estabelecimento. Que levantou e se dirigiu à porta. Que os autores foram em direção ao seu veículo, que estava estacionado atrás do veículo da vítima. Que a vítima estava se preparando para estacionar o veículo quando foi abordada pelos autores. Que, na oportunidade, não percebeu de imediato que se tratava de assalto. Que apenas percebeu após a vítima ser levada para a parte de trás do veículo e abaixar. Que, após a vítima abaixar, deram a partida no veículo e evadiram do local. Que, em seguida, ligou para a Polícia e forneceu a característica dos autores. Que, cerca de 1h30 a 2h depois, entraram em contato afirmando que localizaram dois indivíduos com as características. Que, na Delegacia, reconheceu os dois indivíduos. Que, avistou os autores a aproximadamente quatro ou cinco metros. Que o garoupa estava sem capacete e o réu estava com capacete, mas no momento em que parou o réu levantou a viseira por completo. Que o réu era o piloto da motocicleta. Que, como o seu veículo estava entre o depoente e a vítima, não conseguiu ver nenhuma arma. Que o co-autor estava com uma camiseta listrada e o réu estava com uma jaqueta vermelha ou laranja com cinza. Que teve certeza absoluta no reconhecimento dos autores na Delegacia.

A testemunha Danilo Bonini Alves, policial militar, relatou que estava em patrulhamento e recebeu a ocorrência de roubo irradiado via COPOM. Que se deslocou ao local e, em contato com a vítima, recebeu informações sobre as características físicas dos autores, veículo utilizado – motocicleta vermelha pequena – e a direção em que rumaram. Que, em diligências, depararam-se com o réu em uma motocicleta vermelha, batendo as características declinadas. Efetuada a abordagem, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima e testemunha. Que não localizou o veículo ou chaves do veículo da vítima com eles. Que o veículo da vítima foi localizado nas proximidades de onde os autores foram abordados, fazendo o sentido contrário de onde vinham. Que a vítima descreveu os autores como um mais escuro, moreno, cor de blusa e vestimentas; mas não se recorda agora os

detalhes. Que os autores passaram pela viatura no contrafluxo e, após fazer o retorno na via para seguir no encalço, os autores desembarcaram e atravessavam a rua, momento em que foi feita a abordagem. Que foram abordadas outras duas pessoas que estavam na calçada, mas pelas vestimentas eram os dois autores que estavam na motocicleta. Que o proprietário da motocicleta não estava no local. Que não se recorda sobre a situação da motocicleta. Que, entre a consumação do roubo e a abordagem dos autores, demorou cerca de 15 minutos.

A testemunha Gustavo Gopfert Saccoman, policial militar, relatou que irradiado via COPOM um roubo. Que foram até o local para colher mais informações com a vítima. Que a vítima informou que era uma motocicleta de pequeno porte, um indivíduo moreno e um branco, o garoupa sem capacete e o motorista com uma jaqueta branca com detalhes. Que, em razão de conhecer a região e onde é deixado veículos roubados, deslocaram-se para o bairro São João. No percurso, avistaram uma motocicleta no contrafluxo com dois indivíduos com as características declinadas pela vítima. Nessa ocasião, ambos estavam sem capacete. Que retornaram a via e abordaram os autores. Que localizaram a chave da motocicleta com o réu e o co-autor estava próximo a ele. Que os autores foram conduzidos à Delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima. Que apenas se recorda que a vítima teria lhe dito que o condutor estava com uma blusa branca com detalhes e não se recorda de outras características declinadas pela vítima. Que, na abordagem, os autores estavam desembarcados da motocicleta e havia pessoas próximas. Que já havia avistado os autores na motocicleta antes da abordagem. Que outras duas pessoas próximas foram também abordadas. Que não se recorda da situação da motocicleta. Que a vítima não estava na Delegacia ainda quando chegou com os autores.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos. Contou que pegou a motocicleta emprestada para ir à casa de sua mãe. Que o real autor lhe disse que tinha feito um assalto com a motocicleta, mas mesmo assim pegou a motocicleta emprestada. Que o real autor o ameaçou de morte, por isso nada disse no momento da abordagem. Que, na abordagem, seis pessoas foram abordadas. Que, no dia, estava no bairro São João quando pegou a motocicleta emprestada de pessoa de prenome Cleber – que estava com outra pessoa na garoupa. Que foi sozinho na motocicleta à casa da sua mãe. Que estava retornando ao bairro São João quando foi abordado. Que conhecia o co-autor Gustavo lá da rua. Que o Cleber que lhe disse que tinha roubado a motocicleta que estava no nome de uma mulher. Que não contou ao policial sobre Cleber. Que estava de calça jeans e chinelo e uma blusa preta e vermelha. Que estava conduzindo a motocicleta de capacete.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do crime, mas em desfavor do réu existem os autos de exibição e apreensão, os autos de reconhecimento de pessoa, reconhecimentos em juízo e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu e o adolescente observaram a vítima entrando na garagem com o carro e decidiram praticar o delito. Eles estavam em uma moto vermelha, em posse da arma de fogo, que utilizaram para assaltar a vítima. Exigiram a entrega do aparelho celular e do dinheiro, além de pegar as chaves do veículo e empreenderem fuga nele. A testemunha Jefferson é proprietário de um estabelecimento próximo ao local e presenciou todo o delito. A vítima acionou a Polícia Militar, que, tendo ciência do modus operandi desta espécie de delito, foi a um local conhecido onde roubadores deixam veículos e encontrou os réus, abordando-os. O carro roubado foi encontrado. O réu e o adolescente foram levados à Delegacia e foram reconhecidos pela testemunha e pela vítima. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento

testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ainda: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido". (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 471.082-SP, relator: Ministro FELIX FISCHER, j. 23/10/2018).

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Nesse sentido segue tranqüila a jurisprudência: "...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo... (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 865.331/MG, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ainda: "...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos..." (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1250627/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Em relação ao delito de corrupção de menores, a jurisprudência sedimentada de nossas Cortes Superiores defende que se trata de delito formal, que, portanto, prescinde de resultado naturalístico.

Este entendimento está contido na Súmula nº 500 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Neste sentido também, a lição da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento." (RHC 109140/DF, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julg. 30/08/2011, DJe-176 de 14/09/2011)

Ainda: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDAÇÃO DO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FINALIDADE IMEDIATA DA NORMA PENAL. 1. Prevalece nesta Casa de Justiça o entendimento de que o crime em causa é de natureza formal, bastando a prova, portanto, da participação do menor em delito capitaneado por adulto. 2. A tese de que o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do

Adolescente exige prova da efetiva corrupção do menor implica, por via transversa, a aceitação do discurso de que nem todas as crianças e adolescentes merecem (ou podem receber) a proteção da norma penal. Conclusão inadmissível, se se tem em mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista e operador do direito é conferir o máximo de eficácia à Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais nitidamente revelem a identidade ou os traços fisionômicos dela própria, como é o tema dos direitos e garantias individuais. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido." (RHC 108970/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julg. 09/08/2011, DJe-239 de 19/12/2011).

Impossível acolher o pleito defensivo no sentido de afastar a qualificadora do § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

A vítima, que declarou ter conhecimento sobre armas de fogo em razão de cumprimento de serviço militar, afirmou expressamente que avistou arma de fogo com os autores do crime, bastando-se assim a prova para o reconhecimento da causa de aumento.

Nesse sentido: "(...) Roubo majorado - Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral - Ausência de exame pericial - Irrelevância Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, mas daquelas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0007866-26.2015.8.26.0619; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Bem como a jurisprudência do Colendo STJ: "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Melhor sorte não assiste à Defesa no sentido de desqualificar o reconhecimento do réu pela vítima e testemunha ocular.

A vítima e a testemunha ocular dos fatos descreveram os autores do crime, as circunstâncias, as vestimentas e o veículo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que ratificaram as descrições dadas na data dos fatos .

A afastar quaisquer dúvidas, consigne-se que a descrição dada coincide inclusive com a vestimenta do réu presente na fotografia do auto de qualificação (fl. 25). Outrossim, o reconhecimento em juízo foi realizado em atendimento ao rito do artigo 226 do Código de Processo Penal sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, inexistindo dúvidas da autoria ou comprometimento da prova.

Nessa seara: "Nulidade - Reconhecimento fotográfico na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP - Identificação segura em Juízo - Cerceamento de defesa inexistente O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500460-98.2019.8.26.0210; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, portador de maus antecedentes criminais, tendo sido condenado pelo juízo da 4ª Vara Criminal de São Paulo, segundo comprovado pela certidão de fls. 43, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base em patamar 1/8 acima do mínimo, totalizando quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa para o crime de roubo e um ano, um mês e quinze dias de reclusão para o crime de corrupção de menor.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 16ª Vara Criminal, conforme comprovado pela certidão de fl. 43. Desse modo, majoro as reprimendas em 1/6.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O roubo foi cometido em concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II, Código Penal), razão pela qual a pena será agravada em 1/3.

O roubo foi cometido mediante uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, I, Código Penal), razão pela qual a pena será agravada em 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em onze anos e oito meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa para o crime de roubo e um ano, três meses e 22 dias de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Levando-se em consideração o montante da pena, a reincidência e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo um dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa.

Em razão do tipo de delito cometido pelo réu, que envolve violência contra a pessoa, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Moisés Passos da Silva Junior como incurso no artigo 157, "caput", §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e artigo 244-B, "caput", do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento da pena privativa de liberdade de doze anos, onze meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, em análise dos autos, verifica-se que constou erroneamente no termo da audiência de folhas 123/130 que a sentença foi publicada em audiência.

Assim, considerando o equívoco, onde se lê: "Pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte SENTENÇA em separado. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados, inclusive do prazo recursal (art. 593, do Código de Processo Penal). Segue Certidão de Recurso/Renúncia. Expeçam-se as devidas comunicações, procedendo-se às anotações necessárias. Registre-se e Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado, saindo cientes os presentes. Eu, Juliana Alves Tavares, Escrevente Técnico Judiciário, digitei." passa a constar: "Pelo MM. Juiz foi determinado: Torne-se os autos conclusos para sentença".

P. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA